

BONUS OFFERT AVEC VOTRE GUIDE

Lexique détaillé de la succession

Comprendre les mots qui changent une transmission - et retrouver les textes officiels qui les encadrent.

Un mot juridique ne sert pas à impressionner. Il sert à distinguer deux situations qui peuvent produire des effets très différents. Ce document vous aide à suivre une conversation, relire un acte et transformer une expression inconnue en question précise.

Pour chaque notion, vous trouverez quatre niveaux : une définition en langage courant, ce que le mot change concrètement, le risque de confusion et le premier document à retrouver. La seconde partie vous oriente vers les articles de loi essentiels sans prétendre remplacer leur lecture ni l'analyse d'un professionnel.

La règle d'utilisation

Ne choisissez jamais une solution à partir d'un seul mot ou d'un seul article. Reliez toujours la situation familiale, la propriété des biens, les donations passées, les contrats et les dates. Si une succession est ouverte, qu'un délai court ou qu'un conflit existe, contactez directement un notaire ou un avocat.

Votre boussole avant tout calcul

1. Qui possède quoi aujourd'hui ? 2. Qui recevrait selon la loi, un testament ou un contrat ? 3. Quelle valeur serait réellement transmise ? 4. Quels abattements, barèmes et donations antérieures doivent être pris en compte ?

LEXIQUE DÉTAILLÉ

Qui possède et qui reçoit ?

Une propriété mal identifiée au départ peut rendre tous les calculs suivants inutiles. Séparez ce que vous possédez aujourd'hui de ce qui sera réellement transmis demain.

Patrimoine / succession

En clair : Votre patrimoine réunit vos biens, droits et dettes de votre vivant. La succession est ce qui devra être identifié et transmis à votre décès, après avoir tenu compte notamment de la propriété des biens, du régime du couple et des dettes.

Ce que cela change : Dire « notre maison vaut 480 000 € » ne signifie pas que 480 000 € entreront dans la succession d'un seul membre du couple. Si ce point est faux, les parts, les droits estimés et la protection imaginée pour le conjoint peuvent l'être aussi.

Premier réflexe : Retrouvez le titre de propriété, le contrat de mariage éventuel et les derniers relevés des dettes encore dues.

Héritier / légataire / bénéficiaire

En clair : L'héritier reçoit selon la loi ou un testament. Le légataire reçoit ce qu'un testament lui attribue. Le bénéficiaire d'une assurance-vie reçoit selon la clause du contrat : ce n'est pas automatiquement la même personne.

Ce que cela change : Nommer quelqu'un oralement ou dans une note personnelle ne lui donne pas le même statut dans chaque dispositif. Le jour où la famille découvre l'écart, la personne qui voulait expliquer son choix n'est souvent plus là pour le corriger.

Premier réflexe : Distinguez trois preuves : la situation familiale, le testament éventuel et la clause bénéficiaire réellement enregistrée.

Réserve héréditaire / quotité disponible

En clair : La réserve est la part que la loi protège pour certains héritiers, notamment les enfants. La quotité disponible est la part restante dont une personne peut disposer plus librement, par donation ou testament.

Ce que cela change : Un testament exprime une volonté, mais il ne permet pas toujours d'attribuer librement la totalité du patrimoine. Une rédaction incompatible avec les parts protégées peut déplacer le problème vers les héritiers et nourrir une contestation au pire moment.

Premier réflexe : Notez le nombre d'enfants et faites examiner ensemble les donations déjà consenties et le testament.

LEXIQUE DÉTAILLÉ

Donner ne veut pas toujours dire la même chose

Le virement qui paraissait anodin peut devenir des années plus tard la somme que chacun raconte différemment. Un cadeau, un don manuel et une donation n'ont ni les mêmes preuves ni les mêmes conséquences.

Donation / don manuel / présent d'usage

En clair : Une donation transmet un bien du vivant du donateur. Un don manuel porte sur un bien remis directement, comme une somme d'argent. Un présent d'usage est un cadeau lié à une occasion et raisonnable au regard des revenus et du patrimoine de celui qui l'offre.

Ce que cela change : Appeler une somme « cadeau » ne suffit pas à en faire juridiquement un présent d'usage. Sans date, déclaration ou preuve, une aide généreuse peut devenir une question fiscale et une source de soupçon entre ceux qui restent.

Premier réflexe : Conservez la date, le montant, l'occasion, le bénéficiaire, le mode de remise et la déclaration lorsqu'elle est requise.

Abattement / exonération

En clair : Un abattement retire une somme de la base taxable avant le calcul des droits. Une exonération écarte tout ou partie de l'impôt lorsque ses conditions précises sont remplies.

Ce que cela change : « Aucun droit à payer aujourd'hui » ne signifie ni « opération sans déclaration » ni « abattement intact demain ». Cette confusion peut faire promettre à un autre enfant une possibilité qui a déjà été partiellement consommée.

Premier réflexe : Demandez quel dispositif est utilisé, son montant, ses conditions et la date à laquelle il pourra éventuellement être disponible de nouveau.

Délai fiscal de quinze ans

En clair : Pour calculer les droits d'une nouvelle donation, l'administration tient compte de donations antérieures, notamment pour l'abattement et les tranches déjà utilisés, lorsqu'elles ont moins de quinze ans.

Ce que cela change : Quinze ans ne fait pas disparaître magiquement une donation de l'histoire familiale. Croire le dossier effacé peut conduire à cacher involontairement au professionnel le fait qui change l'analyse ou ravive un ancien déséquilibre.

Premier réflexe : Dressez la chronologie de toutes les aides et donations, même anciennes, sans décider vous-même lesquelles peuvent être écartées.

LEXIQUE DÉTAILLÉ

Comprendre le calcul sans confondre les étages

Un pourcentage appliqué au mauvais montant peut fabriquer une fausse économie ou une fausse sécurité. Valeur, part reçue, abattement et barème sont quatre étages différents.

Part transmise / part taxable / droits

En clair : La part transmise est la valeur attribuée à une personne. La part taxable est ce qui reste après les abattements applicables. Les droits sont l'impôt calculé ensuite avec le barème correspondant.

Ce que cela change : Appliquer un pourcentage directement à la maison peut produire un chiffre sans rapport avec la situation réelle. Décider à partir de ce montant, c'est risquer d'engager un acte ou de retarder une démarche pour une économie qui n'existe pas.

Premier réflexe : Écrivez le calcul en ligne : valeur possédée, part de chacun, abattement disponible, base taxable, puis barème.

Pleine propriété / usufruit / nue-propriété

En clair : La pleine propriété réunit l'usage, les revenus et le droit de disposer du bien. L'usufruit permet de l'utiliser ou d'en percevoir les revenus. La nue-propriété conserve le droit sur le bien sans sa jouissance immédiate.

Ce que cela change : Transmettre la nue-propriété n'équivaut ni à donner toute la maison ni à la quitter. Mais ignorer qui décide, qui paie et qui peut vendre peut transformer une solution rassurante sur le papier en blocage familial concret.

Premier réflexe : Faites préciser qui pourra habiter, louer, vendre ou financer les grosses réparations, et dans quelles conditions.

Indivision / quote-part

En clair : Il y a indivision lorsque plusieurs personnes ont des droits de même nature sur un même bien. La quote-part indique les droits de chacun, sans découper physiquement la maison ou le compte.

Ce que cela change : Recevoir « la moitié d'une maison » ne donne pas une moitié de chaque pièce. Une vente, des travaux ou l'occupation du logement peuvent alors devenir le conflit que personne n'avait anticipé.

Premier réflexe : Identifiez les quote-parts et demandez quelles décisions seront individuelles, prises à la majorité ou à l'unanimité.

LEXIQUE DÉTAILLÉ

Les mots qui changent une assurance-vie

Le capital du relevé rassure parce qu'il est visible. Pourtant, un nom ancien, une clause imprécise ou des versements mal datés peuvent produire un résultat très différent de celui raconté à la famille.

Souscripteur / assuré / bénéficiaire

En clair : Le souscripteur conclut le contrat. L'assuré est la personne dont le décès déclenche le versement. Le bénéficiaire est désigné pour recevoir le capital selon la clause en vigueur.

Ce que cela change : Ces rôles sont parfois tenus par la même personne, parfois non. Les confondre peut laisser dormir une anomalie derrière un relevé rassurant jusqu'au moment où le contrat doit réellement produire ses effets.

Premier réflexe : Relevez les trois qualités telles qu'elles figurent dans le contrat, pas seulement les noms visibles sur le relevé annuel.

Date d'ouverture / date et âge au versement

En clair : La date d'ouverture marque le début du contrat. Pour la fiscalité au décès, la date de chaque versement et l'âge de l'assuré au moment de ce versement peuvent également être déterminants.

Ce que cela change : Un contrat ouvert avant 70 ans peut contenir des sommes versées après 70 ans. Se fier uniquement à son ancienneté peut donc créer une attente fiscale qui s'effondrera lorsque l'historique sera enfin examiné.

Premier réflexe : Demandez l'historique daté des versements et séparez ceux effectués avant et après le 70e anniversaire.

Clause bénéficiaire / intention

En clair : La clause bénéficiaire est le texte enregistré qui désigne la ou les personnes appelées à recevoir le capital. Votre intention est ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui.

Ce que cela change : Une intention expliquée à la famille ne corrige pas une clause ancienne ou devenue incohérente. Après le décès, il est trop tard pour demander au souscripteur ce qu'il voulait vraiment ou lui faire signer une correction.

Premier réflexe : Obtenez la clause en vigueur par écrit, puis faites examiner ses effets avant toute modification.

ARTICLES DE LOI À LIRE

PROTÉGER LES PARTS ET COMPRENDRE LES DONATIONS

Code civil, articles 912 et 913 - réserve héréditaire et quotité disponible

Ce qu'il faut y chercher : La définition des parts protégées et la fraction dont une personne peut disposer librement selon le nombre d'enfants.

Attention : Un testament ou une donation exprime une volonté, mais ne fait pas disparaître les droits réservataires.

Consulter la source officielle à jour

Code civil, article 894 - donation entre vifs

Ce qu'il faut y chercher : Le caractère actuel et, en principe, irrévocable de la donation acceptée.

Attention : Une donation n'est pas une simple intention que l'on annule librement plus tard.

Consulter la source officielle à jour

Code civil, articles 1075 à 1080 - donation-partage

Ce qu'il faut y chercher : Le cadre permettant d'organiser de son vivant la distribution et le partage de biens entre héritiers présomptifs.

Attention : Les effets sur les valeurs et l'équilibre familial dépendent de la rédaction et des conditions de l'acte.

Consulter la source officielle à jour

Code civil, articles 843 à 863 - rapport des libéralités

Ce qu'il faut y chercher : Quand une libéralité reçue par un héritier doit être prise en compte au partage et selon quelles règles de valeur.

Attention : Le rapport civil et le rappel fiscal de quinze ans sont deux mécanismes différents.

Consulter la source officielle à jour

Lire seul les règles - ou les relier à votre propre situation

Vous pouvez rechercher chaque article, réunir vos actes et construire vous-même l'ordre des vérifications. Si vous voulez que vos réponses soient reliées dans un parcours unique, Mon plan adapté à ma situation produit une estimation expliquée et un ordre de préparation.

Découvrir Mon plan adapté à ma situation

Le lien ouvre votre espace. Il ne déclenche aucun paiement ; le contenu et le prix sont présentés avant toute confirmation.

ARTICLES DE LOI À LIRE

TESTAMENT : FORME, LIMITES ET CONSERVATION

Code civil, article 970 - testament olographe

Ce qu'il faut y chercher : Les conditions de forme : le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Attention : Une feuille préparatoire imprimée ou un modèle prérempli ne devient pas un testament valable parce qu'il est signé.

Consulter la source officielle à jour

Code civil, articles 971 à 975 - testament authentique

Ce qu'il faut y chercher : Les règles de réception et de formalisation du testament authentique par le notaire.

Attention : La forme adaptée dépend de la situation ; ce lexique ne permet pas de choisir ni rédiger l'acte à votre place.

Consulter la source officielle à jour

Code civil, articles 912 et 913 - réserve et quotité disponible

Ce qu'il faut y chercher : Les limites que les parts protégées de certains héritiers peuvent imposer aux volontés testamentaires.

Attention : Nommer une personne ou un bien ne suffit pas à garantir que la disposition pourra être exécutée telle qu'imaginée.

Consulter la source officielle à jour

Fichier central des dispositions de dernières volontés - FCDDV

Ce qu'il faut y chercher : Ce que permet la recherche : savoir qu'un testament existe et auprès de quel notaire il est déposé, sans accéder à son contenu.

Attention : Un testament introuvable ou une version mal identifiée peut créer une fausse sécurité. Demandez comment l'existence et l'original seront conservés.

Consulter la source officielle à jour

Lire les formes - ou préparer un rendez-vous qui part de vos volontés

Vous pouvez lire les textes officiels, inventorier seul vos souhaits et préparer vos questions. Le Dossier Testament vous donne le diagnostic, la carte des personnes et des biens, le contrôle des contradictions avec donations et assurance-vie, le brief non juridique à remettre au notaire, les questions de validité et le registre de conservation. Vous savez ainsi ce que vous voulez protéger, ce qui manque encore et ce que le professionnel doit transformer en solution valable. Il ne constitue jamais un testament prêt à signer.

Découvrir le Dossier Testament

Le lien ouvre votre espace. Il ne déclenche aucun paiement ; le contenu et le prix sont présentés avant toute confirmation.

ARTICLES DE LOI À LIRE

PROPRIÉTÉ, DÉMEMBREMENT ET INDIVISION

Code civil, articles 578 à 624 - usufruit

Ce qu'il faut y chercher : Les droits et obligations attachés à la jouissance d'un bien dont une autre personne détient la propriété.

Attention : Usufruit ne signifie ni pleine propriété ni liberté de vendre seul le bien entier.

Consulter la source officielle à jour

Code général des impôts, article 669 - valeur fiscale de l'usufruit et de la nue-propriété

Ce qu'il faut y chercher : Le barème fiscal fondé sur l'âge de l'usufruitier pour certaines liquidations de droits.

Attention : Ce barème fiscal ne répond pas, à lui seul, aux questions de pouvoir, de financement ou d'opportunité familiale.

Consulter la source officielle à jour

Code civil, articles 815 à 815-18 - indivision

Ce qu'il faut y chercher : Le droit de provoquer le partage et les règles applicables aux actes portant sur un bien indivis.

Attention : Détenir une quote-part ne revient pas à posséder une pièce déterminée de la maison.

Consulter la source officielle à jour

ARTICLES DE LOI À LIRE

ABATTEMENTS, BARÈME ET DÉLAI DE QUINZE ANS

Code général des impôts, article 777 - tarifs des droits

Ce qu'il faut y chercher : Les barèmes applicables à la part nette taxable selon le lien entre le défunt ou donateur et le bénéficiaire.

Attention : Le taux le plus élevé d'un barème ne s'applique pas nécessairement à toute la part transmise.

Consulter la source officielle à jour

Code général des impôts, article 779 - principaux abattements

Ce qu'il faut y chercher : Les abattements applicables selon le lien de parenté et certaines situations particulières.

Attention : Un montant affiché dans un article peut avoir été utilisé lors d'une donation antérieure ou dépendre de conditions précises.

Consulter la source officielle à jour

Code général des impôts, article 784 - donations antérieures

Ce qu'il faut y chercher : La déclaration des donations antérieures et leur prise en compte pour les abattements et le tarif, notamment dans la période de quinze ans.

Attention : Une donation ancienne peut rester importante civilement même lorsqu'elle n'entre plus dans le rappel fiscal.

Consulter la source officielle à jour

ARTICLES DE LOI À LIRE

ASSURANCE-VIE : LE CONTRAT, LA CLAUSE ET LA FISCALITÉ

Code des assurances, article L132-8 - désignation du bénéficiaire

Ce qu'il faut y chercher : Les manières de désigner un bénéficiaire suffisamment identifiable et l'obligation de recherche après le décès.

Attention : La personne que vous avez en tête n'est pas forcément celle que le texte enregistré permet d'identifier.

Consulter la source officielle à jour

Code des assurances, article L132-9 - acceptation du bénéficiaire

Ce qu'il faut y chercher : Les conditions et les conséquences de l'acceptation du bénéfice du contrat.

Attention : Une acceptation peut limiter certaines possibilités : vérifiez la situation avant toute modification ou rachat.

Consulter la source officielle à jour

Code des assurances, articles L132-12 et L132-13 - capital et primes

Ce qu'il faut y chercher : Le principe selon lequel le capital versé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession, ainsi que la limite liée aux primes manifestement exagérées.

Attention : La formule « hors succession » n'autorise pas à ignorer la clause, les primes, l'âge et le contexte patrimonial.

Consulter la source officielle à jour

Code général des impôts, article 757 B - primes versées après 70 ans

Ce qu'il faut y chercher : Le traitement successoral de certaines primes versées après soixante-dix ans et l'abattement global prévu par le texte.

Attention : La date d'ouverture du contrat ne remplace jamais l'historique daté des versements.

Consulter la source officielle à jour

Code général des impôts, article 990 I - prélèvement sur certains capitaux décès

Ce qu'il faut y chercher : Le prélèvement applicable à certains capitaux selon la date des primes et la part revenant à chaque bénéficiaire.

Attention : Les régimes des articles 757 B et 990 I ne se résument pas à « avant ou après 70 ans » sans examiner les dates et conditions du contrat.

Consulter la source officielle à jour

Lire les articles - ou obtenir les preuves détenues par l'assureur

Les textes expliquent le cadre, mais ils ne révèlent ni votre clause enregistrée ni l'historique de vos versements. Le guide assurance-vie fournit la grille et le courrier pour demander les informations puis préparer leur vérification.

Découvrir le guide assurance-vie

Le lien ouvre votre espace. Il ne déclenche aucun paiement ; le contenu et le prix sont présentés avant toute confirmation.

Les liens conduisent aux sources officielles. La loi et votre situation peuvent évoluer : consultez toujours la version en vigueur et faites valider toute décision individuelle.